

## עין משפט ונר מצוה

יד א ב טו ט"ז י"ד מימן ב סעף י:

### הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה כהמורא וכו' דהא כהיתורא: (ב) ד"ה ו' אלפים כל הנכרים: (ג) תוס' ד"ה מותר וכו' לעשות עמו ביין נסך:

### שיטה מקובצת

אן ר' יהודה בפ' כל שעה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור מדאורייתא ואע"ג דאסורא דאורייתא היא סמיכין אחתלפי ש"מ פשיטא לן דמתלפין. בדאורייתא לא מפליג. וכו': ב דאמר מר חמורה עבדות כוכבים שכל המורה [בחן] ככופר בכל התורה כולה ואפי' הכי: ג דעבודת כוכבים תקיף עליהו ויהושפט. ג"כ ג"א בס"י עליהו יהושפט וכו': ד ושהיה סבור שאכל יהושפט עמו: ט ויסיתוהו לעלות למעלה גלעד הסי' ומה"ד באכילה ושתיא חירוצא הוא הסי' ומה"ד נאסר סתם יינם: טז הא דיעבר עבר ואע"ג דבשאר חליפין אסור באשת טז גבי השוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך:

### רבינו גרשום

עוברי עבירה ולמה קורא אותן עוברי עבירה? שעוברין בלאו דלא יראה: הא מני ר' יהודה היא דאמר חמץ אחר הפסח וכו'. בפסכת פסחים דר' יהודה סבר תלתא לאוי כתיבי חד לפני זמנו משש שעות ולמעלה וחד בתוך זמנו וחד לאחר זמנו דאי הניח אותו ועבר עליו הפסח אסור: וכו' מקילין בדרבנן. כגון חמץ אחר הפסח אבל שחיטה דאורייתא לא מקילין: לימא מסייע' ליה הכל שחטי' כלומר לרבא מסייעא דאמר מומר אוכל נבילות לחיבתאן ברוב סכין ונחת לו ומותר לאכול משחיטתו: אלא פשיטא מומר לערלות. כלומר ישראל הוא אלא שאינו רוצה למול: כיון דרש ביה. כלומר דרגיל לאכול נבילות: סתם יינם הוא. כלומר זהו יינם שלא פירש לנסך יינו לע"ז: ועובד'ה לא הוה ספק לזכות להיושפט ולגבריה ודלמא גבריה דאחאב הוו מעלי. כלומר והם שחטו להיושפט וגבריה

## ד:

**מוֹתֵר** מיד מפני שהן מחל'יפין. פירוש מותר זהנאה למוכרו או להאכילו לפועלים עובדי כוכבים או לכלזים אצל לישראל אסור באכילה דגזרו על פתן של עובדי כוכבים י"א"ג כדפירש ר"ת דצנצק איירי דמותר באכילה והשתא א"ש דלא תקשי י' היכי סברה

## הכל שוחטין פרק ראשון חולין

**מוסר מיד**. ואע"ג דלא שהה כדי לאפות דודאי עבר עליה הפסח מותר לכשרים לאכול מחמתן מיד: **מפני שכן מחליפין**. בשל עובדי כוכבים דכיון דמזי לאכול היתירא דחמץ של עובד כוכבים שעבר עליו הפסח מותר לא אכיל ידיה דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור. ואע"ג דהשתא נמי איסור הוא

לגביה דהא מתהני מחמתן שעבר עליו הפסח דאי לא דייצה ליה לעובד כוכבים לא הוה יחיד ליה ידיה אפ"ה כל מה דמזי למעבד זהיתירא פורתא עבדי ולדידן מיהא שרי דאין לך איסור הנאה מופס חליפין חוץ מעבודת כוכבים והקדש ושזיעית. וי"א שאף לעזמו מותר וטעות הוא צידס דא"כ מזינו דמים לתמן בפסח ולשור הנסקל שאס רחא מוכרו לעובד כוכבים ותנן האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין ומדמי' ענ'ס'ז: **אוֹכְרֵינִי** יְהוּדָה. בפי' כל שעה (פסחים כח:): **איסור דאורייתא**. ואע"ג דאורייתא היא סמיכין אחתלפיו: **בדאורייתא לא מקילין**. כגון נבלה: **מי קסני שאני אומר החליפו**. דהוי משמע דלא פשיטא לן דהחליפו ואין הוא דתלין לקולא משום דאיסור דרבנן הוא: **מפני שכן מחליפין קסני דודאי מחליפין**. וא"נ אוקמינן לה כר"ש כ"ש דמסייע ליה טפי לרבא דהשתא ומה דרבנן דקילא איסורא ידעינן זהו דהיכא דמשכח היתירא לא אכל איסורא דרבנן כ"ש נבלה דאורייתא: **לימא מסייע ליה**. לרבא: **מומר** לערלוס. מעבט צמזמה וז:

**לא הוי מומר לכל הסורה כולא**. ושחית שפיר: **אי מומר לדבר אחר**. למזיה אחרת דלא לשחיטה ולא ראינהו מומר לנצלות: **לאוסו דבר**. לנצילות למיאצון ואינטריך לאשמועינן דאפילו למזיה דחשוד עלה כי מומינן ליה היתירא סמיכין עליה: **כהיפירא דמי ליה**. וליכא למימר לא שציק היתירא ואכיל איסורא דהא (א) היתירא חשיב ליה: **אלא מומר**. דקתני לעבודת כוכבים ואינטריך לאשמועינן משום דאמר מר חמורה עבודת כוכבים שכל מהכופר זה כמורה בכל המורה כולה ופס"ה סמיכין עליה כרז ענן כו': אחאב וסיעתו חזינן זהו לעובדי עבודת כוכבים הוו ונצלה לא אשכחן זהו דפקרי ואיכא למימר דירא דעבודת כוכבים תקיף עלייהו מהיושפט דציק גמור היה: **מיוצא וצת**. שהיה סבור שיאכל'ה עמו: **מיכל לא אכל**. יהושפט: **ויסיסאו**. לעלות סועל רמות (לרלות) גלעד: **למעלה שאני**. דאין אכילה לפניו אצל אדם דלריך לאכילה עיקר הסתא ידיה באכילה וסתיה: **מאי שאנ שסיה**. תירוצא הוא: **אכילה נמי**. בניחומא: **ספס יינס הוא**. שלא ראינהו שנסכו לעבודת כוכבים דליתסר'ה דכתיב (דברים לג) ישמו יין נסיהם ואפילו חשבת ליה מומר לכל המורה כולה שרי דעדיין לא נאסר ויינס של עובדי כוכבים דמי"ח דבר דתלמדי שמהי והלל הוא"י: לא הוה ספיק. לא היה מספיק לבדו לשחוט כלולס: **שצעת אלפים** (ג) **הנכרים אשר לא כרעו לנצל**. באחאב כתיב: **גברי דאחאב**. הממונים על צימו ושוחטין לו וכיון דהוו צבית אחאב לא הוו יראין

ללא חשוד על צימו וממונה על צימו וצדיק גמור היה: **לא** **על** **מאחזל דהא** **עובדיה** **ממונה** **על** **צימו** **וצדיק** **גמור** **היה**: **לא**

מותר מיד מפני שהן מחל'יפין סברוה הא מני רבי יהודה היא דאמר חמץ אחר הפסח דאורייתא וקתני מפני שהן מחליפין אלמא לא שביק התירא ואכיל איסורא ממאי דלמא ר"ש היא דאמר חמץ אחר הפסח דרבנן וכו' מקילין בדרבנן בדאורייתא לא מקילין ותיהוי נמי ר"ש מי קתני שאני אומר החליפו מפני שמחליפין קתני דודאי מחליפין ומה בדרבנן לא שביק התירא ואכיל איסורא בדאורייתא לא כ"ש לימא מסייע ליה (ב) **הכל שוחטין ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר** (א) האי ערל ה"ד אילימא מתו אחיו מחמת מילה \*האי ישראל מעליא הוא אלא פשיטא מומר לערלות וקא סבר מומר לדבר אחר לא הוי מומר לכל התורה כולה אימא סיפא ואפילו ישראל מומר האי מומר ה"ד אי מומר לדבר אחר היינו מומר לערלות אלא לאו מומר לאותו דבר וכדרבא לא לעולם אימא לך מומר לאותו דבר לא מ"ט כיון דרש ביה כהתירא דמי ליה אלא מומר לעבודת כוכבים וכדרב ענן דאמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו גופא אמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב שנאמר ויובח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו ויסיתוהו לעלות אל רמות גלעד ודלמא מיוצא וצת מיכל לא אכל ויסיתוהו כתיב ודלמא בדברים אין הסתה בדברים ולא והכתיב \*כי יסיתך אחיך באכילה ובשתיה והכתיב \*ותסיתני בו לבלעו חנם למעלה שאני ודלמא משתא אשתי מיכל לא אכל מאי שנא שתיה דאמרינן מומר לעבודת כוכבים לא הוי מומר לכל התורה כולה אכילה נמי מומר לעבודת כוכבים לא הוי מומר לכל התורה כולה הכי השתא שתיה סתם יינן הוא ועדיין לא נאסר יינן של עובדי כוכבים אבל אכילה אימא לך מומר לעבודת כוכבים הוי מומר לכל התורה כולה איבעית אימא לאו אורחיה דמלכא משתיא בלא מיכלא ואיבעית אימא ויזבח ויסיתוהו כתיב במה הסיתו בזביחה ודלמא עובדיה וצח לרוב כתיב עובדיה לא הוה ספיק ודלמא שבעת אלפים זבוח דכתיב והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וגו' טמורי הוו מיטמרי מאיזבל ודלמא גברי דאחאב הוו מעלו \*לא ס"ד דכתיב \*מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים ודלמא גברי דיהושפט נמי לא הוו מעלו זבוח גברי דאחאב אכול גברי דיהושפט זבוח עובדיה אבל יהושפט לא סלקא דעתך מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים הא לדבר אמת משרתיו צדיקים ודלמא זבוח גברי דאחאב אבל אחאב וגבריה זבוח גברי דיהושפט אבל יהושפט וגבריה לא

### מסורת הש"ס

א) [מוס' פס"א לקמן ה.], ב) [נכס"א: משומה, וכן להלן: א] [נסהדרין קו.], ד) [פסחים לא: ט] [כ"ל רבי, ו] נכס"א: משומה, וכן להלן, ו] [לקמן ה.], ח) [שבת ח: ט] עין ר"מ, ט) עיין מוס' פסחים כט: ד"ה הדך ביה, כ) עין ברש"א, ט) נכס"א: משומה, וכן להלן, ט) נכס"א: מין, וכן להלן, ט) נכס"א: טספ: כומר.

### תורה אור השלם

1. וירד לקץ שנים אל אחאב לשמרון ויובח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו ויסיתוהו לעלות אל רמות גלעד:

דברי הימים ב יח ב 2. כי יסיתך אחיך בן אפיק או בןך או בתיך או אחיך דוקא או רעך אשר בנפשו בסתר לאמר גלבה ויגברו אלהים אחרים אשר לא ידעק אתה ואבתיך:

דברים יג ז 3. ויאמר יי אל השטן השמת לבך אל עבדי אשר דוקא או רעך אשר איש הם וישר ירא אלהים וקר מרע ועדנו מחזיק בתמותו ותסיתני בו לבלעו חנם:

איוב ג 4. והשארתי בישאל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו: מלכים א יט יח 5. משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים: משלי כט יב

### גליון הש"ס

גמ' לא ס"ד דכתיב מושל מקשיב וכו'. אין למדין מן הללות לא ולמד מדורו של יהויקים ודורו של דקיה דכתיבא בטהדרין דף קג ועין מאמר חיקור הדין ח"א פ"ב: